



Besluit

Ons ACM/DE/2014/202344

kenmerk:

Zaaknummer: 12.0317.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Relevante feiten en omstandigheden	10
4.1	Beschrijving van gesloten distributiesysteem	10
4.2	Eisen aan aanvrager	11
4.3	Ontheffingsgronden	12
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	13
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	13
5.2	Eisen aan aanvrager	15
5.3	Ontheffingsgronden	16
6	Dictum	19
	Bijlage 1 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave GDS	22



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van BP Raffinaderij Rotterdam B.V., mede handelend onder de naam Nerefco B.V., (hierna: aanvrager) van 19 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet voor het GDS dat ligt op het industrieterrein aan de Petroleumweg 8a, 30, 32 en 36 te Rotterdam.
3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).
4. ACM heeft één bijlage toegevoegd aan het besluit. Deze bijlage is onderdeel van onderhavig besluit. Bijlage 1 bevat een plattegrond van het industrieterrein waarop de ligging van het GDS is weergegeven.



Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

5. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
6. Bij brief van 19 november 2012, ontvangen op 19 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die vóór 20 juli 2012 is verleend. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge artikel V, derde lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)².
7. Bij brieven van 21 december 2012, 12 maart 2013 en 11 juli 2013³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brieven van 1 februari 2013, 23 april 2013, 3 mei 2013 en 14 augustus 2013, ontvangen op respectievelijk 1 februari 2013, 23 april 2013, 3 mei 2013, 15 augustus 2013 en 17 maart 2014⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd. Met de brief van 1 februari 2013 heeft aanvrager tevens de grondslag van zijn aanvraag uitgebreid door subsidiair om een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet te verzoeken.
8. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 17 april 2014 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 17 april 2014 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden⁵ en op haar internetpagina gepubliceerd.

4/22

¹ Met kenmerk aanvrager Ee/7519, kenmerk ACM: 104311/1.

² Stb. 2012, nr. 334.

³ Met kenmerk 104311/3.B1664, 104311/5.B1649 en 104311/13.B1758

⁴ Met kenmerk aanvrager Lee/ee/7519 en kenmerk ACM: 104311/4, met kenmerk aanvrager Lee/ee/7519 en kenmerk ACM: 104311/7, met kenmerk aanvrager Lee/ee/7519 en kenmerk ACM: 104311/8, met kenmerk aanvrager ee/7519 en kenmerk ACM: 104311/15, en met kenmerk aanvraag ee/7519 en kenmerk ACM: 2014101063.

⁵ Brief van 17 april 2014 met kenmerk ACM/DE/2014/202136.



Besluit

9. Op 22 mei 2014 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is de hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 6 mei 2014⁶ mededeling gedaan aan aanvrager.
10. ACM heeft geen schriftelijke zienswijze ontvangen.

5/22

⁶ Met kenmerk ACM/DE/2014/202633.



Besluit

3 Wettelijk kader

11. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
12. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
 - “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers;”*



Besluit

13. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten⁷.*

7/22

⁷ Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



Besluit

8/22

6. *Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30⁸, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*
 - a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*
14. Artikel V van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) luidt:
 - “1. *Degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, is verleend, kan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.*
 2. *Indien niet binnen vier maanden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, door degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is ingediend, vervalt de vrijstelling of ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.*

⁸ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



Besluit

3. De Autoriteit Consument en Markt beslist uiterlijk tien maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek.
4. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk wordt.
5. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt geen ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk is geworden.
6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 15, vijfde lid, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden.
7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.”



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

15. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.

4.1 Beschrijving van gesloten distributiesysteem

16. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een elektriciteitsnet op het industrieterrein aan de Petroleumweg 8a, 30, 32, 36 en 56 te Rotterdam. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een single line diagram, een kadastrale kaart en een plattegrond van het industrieterrein waarop het elektriciteitsnet is weergegeven. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager. Meer specifiek geeft aanvrager aan dat het elektriciteitsnet binnen de percelen kadastraal bekend als, gemeente Pernis, sectie A, nummers 1229, 1259 en 1260 ligt.
17. Het elektriciteitsnet opereert volgens aanvrager op een spanningsniveau van 25 kV. ACM merkt op dat blijkens de single line diagrammen het elektriciteitsnet tevens op spanningsniveaus van 3 kV, 6 kV en 380 V opereert. Het elektriciteitsnet is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin).
18. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager vijf afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	BP Raffinaderij B.V.	Petroleumweg 30, Rotterdam
2.	Chevron Oronite Technology B.V.	Petroleumweg 32, Rotterdam
3.	Exploitatiemaatschappij Altometer B.V.	Petroleumweg 36, Rotterdam
4.	Euroloop B.V.	Petroleumweg 36, Rotterdam
5.	ARGOS Terminals B.V.	Petroleumweg 56, Rotterdam

19. Aanvrager merkt in dit verband op dat hij, ARGOS Terminals B.V. (hierna: ARGOS), Euroloop B.V. (hierna: Euroloop) en Exploitatiemaatschappij Altometer B.V. (hierna: Altometer) in



Besluit

november 2012 aan Stedin opdracht hebben gegeven tot de bouw van een nieuw verdeelstation op het industrieterrein. Aanvrager heeft ten bewijze hiervan een afschrift van de ondertekende en gedateerde opdrachtbevestiging overgelegd. Aanvrager en de genoemde afnemers krijgen via het verdeelstation allemaal een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Stedin. Het verdeelstation en de aansluitingen zullen naar verwachting in de tweede helft van 2015 gerealiseerd zijn. Op het stelsel van elektriciteitsverbindingen van aanvrager zullen daarna alleen nog maar aanvrager en Chevron Oronite Technology B.V. (hierna: Chevron) zijn aangesloten, waarbij Chevron in vergelijking tot aanvrager slechts in beperkte mate elektriciteit van het GDS afneemt (minder dan 5% van de getransporteerde elektriciteit op het elektriciteitsnet van aanvrager) aangezien Chevron het merendeel van de door hem benodigde elektriciteit zelf produceert.

20. Op het elektriciteitsnet zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten.
21. Op het elektriciteitsnet is één productie-installatie aangesloten. Dit betreft de productie-installatie van afnemer 2 uit Tabel 1, Chevron. De met deze productie-installatie opgewekte elektriciteit wordt niet ingevoed op het elektriciteitsnet, maar dient voor eigen gebruik door Chevron, aldus aanvrager.

4.2 Eisen aan aanvrager

22. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Aanvrager stelt de - rechtsopvolger van de - bevoegde aanlegger zoals bedoeld in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) te zijn. Het industrieterrein is voor het eerst in de jaren '40 van de vorige eeuw in gebruik genomen door Caltex N.V. (hierna: Caltex). Caltex heeft toentertijd de percelen die het industrieterrein vormen gehuurd (de huidige eigenaar en verhuurder is het Havenbedrijf Rotterdam N.V., hierna: het Havenbedrijf), en hierop een raffinaderij met bijbehorende opstallen gebouwd en de hiervoor benodigde infrastructuur, waaronder het elektriciteitsnet, aangelegd. De raffinaderij is in 1950 door Caltex in gebruik genomen. Caltex heeft in de loop der tijd naamswijzigingen ondergaan. Ook is de onderneming verschillende keren van aandeelhouders veranderd. Uiteindelijk is Caltex via joint-ventures en tot slot een fusie op 20 december 2007 opgegaan in het bedrijf van aanvrager. Aanvrager heeft daarmee het vermogen van de gefuseerde bedrijven onder algemene titel verkregen. In de loop der jaren hebben zich ook andere bedrijven op het industrieterrein gevestigd. Sinds 20 december 2007 beheert en onderhoudt aanvrager het elektriciteitsnet en levert hij elektriciteit aan de hierop aangesloten afnemers. Aanvrager heeft een schriftelijke verklaring van het Havenbedrijf overgelegd, waarin het Havenbedrijf bevestigt dat het elektriciteitsnet is aangelegd door Caltex en dat aanvrager de rechtsopvolger van Caltex is.



Besluit

23. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het BW waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt.

4.3 Ontheffingsgronden

24. Het productieproces van de gebruikers op het elektriciteitsnet is volgens aanvrager om specifieke technische en veiligheidsredenen geïntegreerd. Het stelsel van elektriciteitsverbindingen is oorspronkelijk aangelegd ten behoeve van de exploitatie van de raffinaderij door Caltex. De raffinageactiviteiten zijn beëindigd en het terrein wordt thans uitsluitend gebruikt voor de verwerking, opslag, overslag en het transport van brandstoffen door aanvrager en de afnemers. Daarbij geldt dat aanvrager en ARGOS het grootste deel van het terrein in gebruik hebben en dat aanvrager een groot deel van de tanks van ARGOS huurt voor zijn bedrijfsactiviteiten. Volgens aanvrager worden de bedrijfsprocessen op het industrieterrein geoptimaliseerd door het reeds aanwezige stelsel van elektriciteitsverbindingen. Zoals in randnummer 19 is vermeld, zullen vanaf medio 2015 alleen nog aanvrager en Chevron zijn aangesloten op het stelsel van elektriciteitsverbindingen waarvoor om ontheffing wordt gevraagd, waarbij Chevron in zeer beperkte mate van dit stelsel gebruik zal maken omdat hij grotendeels in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorziet.
25. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager geen aan aanvrager verwante bedrijven aangesloten. Aanvrager gebruikte in het jaar 2012 35 % van de getransporteerde elektriciteit. Zoals in randnummer 16 is vermeld, zullen vanaf medio 2015 alleen nog aanvrager en Chevron zijn aangesloten op het stelsel van elektriciteitsverbindingen. Aanvrager zal dan de grootste verbruiker zijn op het GDS, aangezien Chevron grotendeels in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorziet.
26. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Aanvrager stelt onderhouds-, inspectie- en storingsplannen op overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving. Ten bewijze hiervan heeft hij een afschrift overgelegd van het 'Strategic Electrical Inspection Handbook for the location Europoort / Pernis'. In dit handboek is aangegeven welke netonderdelen, wanneer moeten worden geïnspecteerd en aan welke eisen de netonderdelen moeten voldoen.



Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

27. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

28. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

29. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen thans vijf verschillende afnemers zijn aangesloten. Echter, medio 2015 zullen naar verwachting drie afnemers worden afgesloten. Zij krijgen dan de beschikking over een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Stedin. Van het stelsel van verbindingen van aanvrager zullen dan alleen nog aanvrager en Chevron gebruik maken. Voor zover bij ACM bekend is, vallen de onroerende zaken van Chevron niet onder beschikking voor de onroerende zakenbelasting van aanvrager. ACM gaat er daarom van uit dat deze onroerende zaken als één of meerdere onroerende zaken in de zin van artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken aan Chevron worden toegerekend door de gemeente. Vanaf medio 2015 zullen er daarom nog maar twee afnemers in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet op het het



Besluit

stelsel van verbindingen van aanvrager zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.

30. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus die lager zijn dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.
31. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen het industrieterrein aan de Petroleumweg 30, 32, 36 en 56 te Rotterdam is. ACM stelt meer specifiek vast dat het elektriciteitsnet binnen de percelen, kadastraal bekend, gemeente Pernis, sectie A, nummers 1229, 1259 en 1260 ligt. Met het afsluiten van drie afnemers medio 2015 wijzigt de ligging van het GDS niet. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een industriële locatie. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het industrieterrein aan de Petroleumweg 8a, 30, 32, 36 en 56 te Rotterdam, en meer specifiek de percelen, kadastraal bekend, gemeente Pernis, sectie A, nummers 1229, 1259 en 1260.
32. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er thans vijf en naar verwachting vanaf medio 2015 twee niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
33. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan 500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat het elektriciteitsnet kwalificeert als een GDS.

14/22



Besluit

5.2 Eisen aan aanvrager

34. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, beoordeelt ACM, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
35. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. ACM licht dit hieronder toe.
36. Op grond van artikel 5:20, tweede lid, van het BW wordt de bevoegde aanlegger van een elektriciteitsnet geacht de eigenaar van dit net te zijn. Ingevolge artikel 155a van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt degene die zich gedraagt als de eigenaar van het elektriciteitsnet aangemerkt als de bevoegde aanlegger. Blijkens de wetsgeschiedenis wordt het exploiteren van een elektriciteitsnet gezien als het zich gedragen als de eigenaar hiervan. Uit de door aanvrager overgelegde informatie blijkt dat de aanvrager de rechtsopvolger is van de bevoegde aanlegger van het GDS, zijnde Caltex. Caltex is opgegaan in het bedrijf van aanvrager. Sinds 20 december 2007 wordt het GDS door aanvrager beheerd en geëxploiteerd. Aanvrager gedraagt zich derhalve sindsdien als de eigenaar van het GDS. Daarom kan aanvrager als de – rechtsopvolger van de – bevoegde aanlegger en dus als de eigenaar van het GDS worden aangemerkt. ACM neemt daarbij in ogenschouw dat er verder geen reden aanwezig is om aan te nemen dat aanvrager niet over de eigendom beschikt. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
37. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de notariële akte van 1 juli 2007 tot wijziging van de statuten van aanvrager. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.



Besluit

38. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 15 van de E-wet.

5.3 Ontheffingsgronden

39. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de ontheffing kan verlenen:

- a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
- b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstreckte informatie, een beroep op beide gronden. ACM heeft daarom beide gronden beoordeeld. ACM merkt op dat aanvrager eerst een beroep doet op de a-grond, en vervolgens op de b-grond. ACM heeft deze volgorde aangehouden in haar beoordeling.

40. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, betreft het centrale bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS het verwerken, opslaan, overslaan en transporteren van brandstoffen. Aanvrager stelt verder dat zijn bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd met die van ARGOS, omdat aanvrager gebruik maakt van een groot deel van de opslagtanks van ARGOS. Volgens aanvrager is hiermee voldaan aan de a-grond. ACM komt echter tot een ander oordeel. ACM licht dit hieronder toe.
41. Om te kunnen spreken van een geïntegreerd productie- of bedrijfsproces van de gebruikers op een GDS moet er tussen deze gebruikers enige mate van afhankelijkheid bestaan, bijvoorbeeld door de productie en levering van grondstoffen of halffabricaten door een gebruiker aan de andere gebruikers van het GDS. Uit de toelichting van aanvrager blijkt niet dat hiervan sprake is. Reeds hierom is er geen sprake van een geïntegreerd productie- of bedrijfsproces van de gebruikers op het GDS. Daarnaast is er geen relatie tussen de samenwerking van aanvrager en ARGOS en de energievoorziening, en zal ARGOS per medio 2015 niet meer zijn aangesloten op het GDS van aanvrager. Gelet op deze ontwikkeling dienen voor een geslaagd beroep op de a-grond de bedrijfs- of productieprocessen van aanvrager en Chevron, de twee gebruikers van het GDS vanaf medio 2015, met elkaar geïntegreerd te zijn om specifieke technische of veiligheidsredenen. Uit de aanvraag en de door aanvrager aangeleverde aanvullende informatie blijkt niet dat hiervan sprake is.



Besluit

Daarnaast bestaat er voor zover ACM bekend is geen samenhang met het GDS anders dan dat de beide gebruikers elektriciteit nodig hebben voor hun individuele productieprocessen, waarbij Chevron grotendeels in zijn eigen elektriciteitsvoorziening voorziet via zijn eigen productie-installatie. ACM concludeert derhalve dat aanvrager niet gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet.

42. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, zijn er naast aanvrager geen verwante bedrijven aangesloten op het GDS. Aanvrager neemt thans 35 % van de getransporteerde elektriciteit af. Daarmee is aanvrager niet de grootste gebruiker op het GDS. In absolute zin is aanvrager evenmin de grootste verbruiker. Dat is ARGOS. Derhalve is er op dit moment geen sprake van een GDS dat elektriciteit primair voor aanvrager transporteert. Aanvrager heeft er echter op gewezen dat drie van de vijf gebruikers van het GDS naar verwachting medio 2015 niet meer zijn aangesloten op het GDS, zodat aanvrager naar verwachting vanaf dat moment de grootste verbruiker op het GDS zal zijn. Aanvrager heeft bovendien toegelicht dat het GDS oorspronkelijk is aangelegd als een elektrische installatie ten behoeve van de raffinaderij van Caltex, de rechtsvoorganger van aanvrager. ACM concludeert dat aanvrager thans niet voldoet aan de b-grond, maar gemotiveerd heeft aangetoond dat er vanaf medio 2015 sprake zal zijn van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.
43. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de E-wet. ACM heeft echter feiten en omstandigheden geconstateerd die aan de verlening van de ontheffing op dit moment in de weg staan. Op dit moment voldoet aanvrager immers niet aan de a- of b-grond. De situatie op het GDS voldoet pas medio 2015 aan de b-grond als het nieuwe onderstation door Stedin is opgeleverd en Euroloop, Argos en Altometer hierop zijn aangesloten en niet langer meer gebruik maken van het GDS. ACM acht het redelijk om met deze toekomstige situatie rekening te houden. Echter, ACM wil voorkomen dat aanvrager over een ontheffing beschikt en uiteindelijk niet de grootste verbruiker op het GDS blijkt te zijn. Daarom acht ACM het redelijk om aan de te verlenen ontheffing twee extra voorschriften te verbinden die hiermee rekening houden. Allereerst zal ACM een voorschrift aan de ontheffing verbinden op grond waarvan de ontheffing op 1 januari 2016 van rechtswege komt te vervallen, indien de voornoemde bedrijven dan nog steeds zijn aangesloten op het GDS. Daarnaast wordt aanvrager verplicht om uiterlijk 1 maart 2017 de verbruikscijfers van hem en Chevron over het jaar 2015 en 2016 aan ACM te overleggen, zodat ACM kan toetsen of aanvrager aan de b-grond voldoet. Mocht aanvrager ondanks het afsluiten van Euroloop, ARGOS en Altometer dan niet de grootste verbruiker zijn, dan kan ACM ingevolge artikel 15, derde lid, onderdeel a, van de E-wet de ontheffing intrekken. ACM



Besluit

honoreert daarom de aanvraag op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet onder deze bijkomende voorschriften.

18/22



Besluit

6 Dictum

44. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het industrieterrein aan de Petroleumweg 8a, 30, 32, 36 en 56 te Rotterdam, en meer specifiek de percelen, kadastraal bekend, gemeente Pernis, sectie A, nummers 1229, 1259 en 1260.
45. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:
- 1) Definities
Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:
 - a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
 - b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
 - c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.
 - 2) Wijzigingen in de ontheffing
Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.
 - 3) Voorwaarden en tarieven
 - a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
 - b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
 - c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.

19/22



Besluit

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn elektriciteitsnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit.
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden.
- c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De beheerder van het particuliere net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot

20/22



Besluit

verlening van de ontheffing.

9) Afsluiten Euroloop B.V., Exploitatiemaatschappij Altometer B.V. en Argos Terminals B.V.
Deze ontheffing vervalt op 1 januari 2016, indien Euroloop B.V. Exploitatiemaatschappij Altometer B.V. en Argos Terminals B.V. op deze datum nog zijn aangesloten op het particuliere net. De beheerder van het particuliere net is verplicht om ACM per omgaande doch uiterlijk op 1 januari 2016 schriftelijk te informeren over het afsluiten van één of meer van de genoemde bedrijven.

10) Grootste verbruiker op het GDS

Uiterlijk op 1 maart 2017 verstrekt aanvrager aan ACM schriftelijke informatie over het elektriciteitsverbruik van Chevron Oronite Technology B.V. en hemzelf over het kalenderjaar 2015 en 2016. Indien aanvrager volgens deze informatie niet voldoet aan de eisen van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet dan trekt ACM de ontheffing in.

46. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 18 juni 2014

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

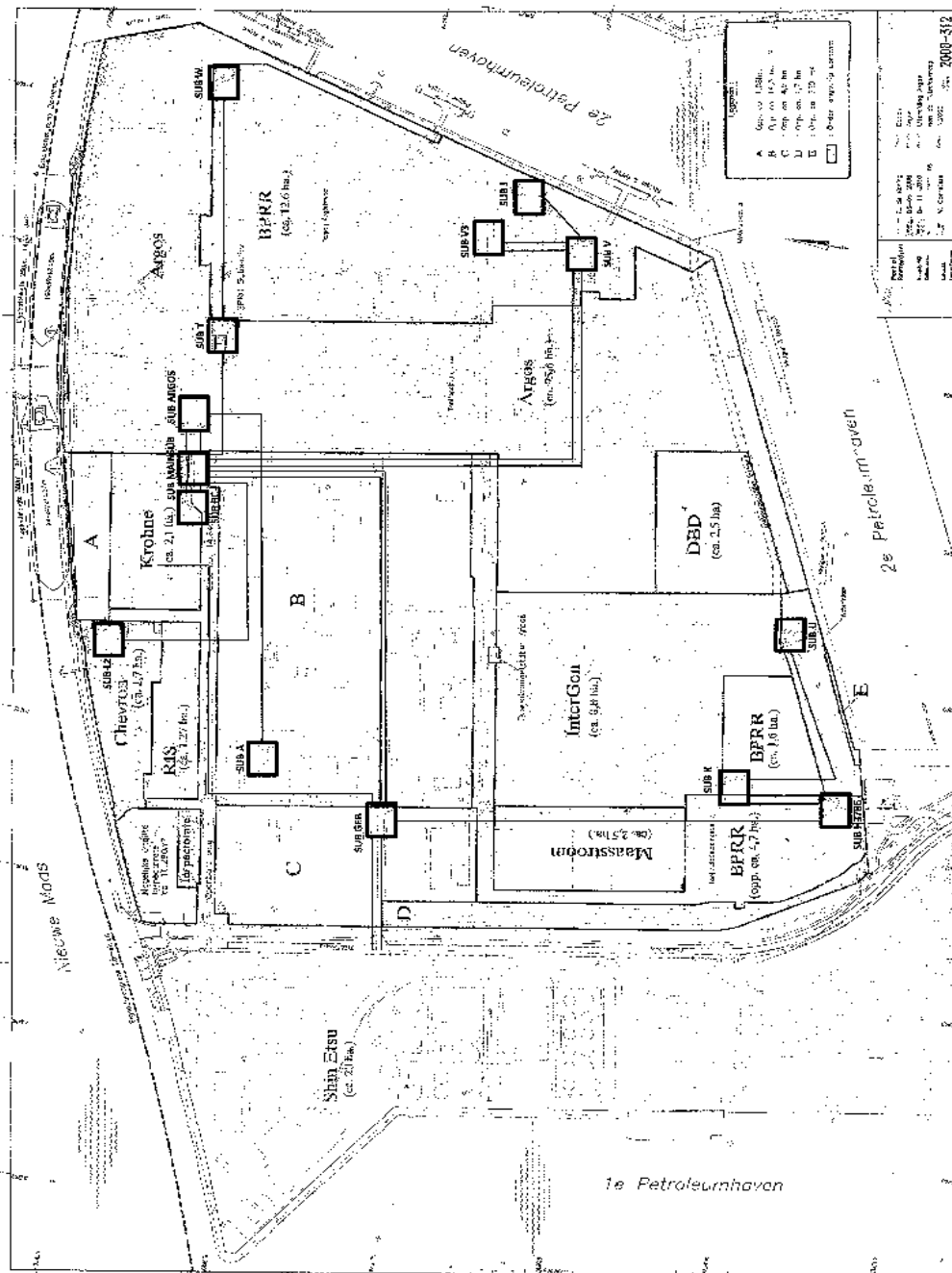
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

21/22



Besluit

Bijlage 1 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave GDS



22/22